



Justiça Federal da 5ª Região

Processo Judicial Eletrônico - 2º Grau e TRU

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0006273-97.1992.4.05.0000 em 30/06/2023 16:55:24 por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
Documento assinado por:

- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Consulte este documento em:
<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código: **23063016273700000000005989008**
ID do documento: **6052808**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

GABINETE DO JUIZ

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 107 – RN (92.05.06273-1)

AUTOR : UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO : DJALMA ARANHA MARINHO NETO e outros

RÉU : CLEONICE MARINHO DE ANDRADE e outros

RELATOR : JUIZ PETRUCIO FERREIRA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 219, §§ 1º, 2º, 3º, 4º E ART. 495 DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 269, IV, CPC.

1. Interposta a ação rescisória no biênio estabelecido no art. 495 do Código de Processo Civil, sem que a citação dos réus realize-se dentro dos prazos estabelecidos pelo art. 219 e parágrafos do CPC, tem-se que não houve a interrupção do prazo de decadência.
2. A Súmula 106 do STJ enuncia: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Por outro lado, os Tribunais têm entendido que, "consuma-se, porém, a prescrição ou a decadência se, por culpa do autor, a citação não é determinada ou não ocorre no prazo, como p. ex., se deixa de juntar com a inicial documento indispensável (RJTJESP 113/445), ou não junta procuração, nem indica o endereço do réu (RTJ 121/32 e STF-RT 609/207).
3. No caso presente, muito embora tenha sido a Rescisória ajuizada no biênio previsto no art. 495 do CPC, a citação válida de todos os que devem integrar o pólo passivo da referida ação, ainda não se efetivou em sua plenitude, já tendo sido, de há muito, o direito do autor de rescindir o v. acórdão, apanhado pela decadência.
4. Extinção do processo com julgamento do mérito.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO JUIZ

Cuida a hipótese de Ação Rescisória, ajuizada pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 485, V, do CPC (violação aos artigos 496, 551 e 895 do Código Civil), contra Acórdão proferido pela 4ª Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, de que fora Relator para Acórdão o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, através do qual negou-se, por maioria, provimento à Apelação da UFRN contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização, por expropriação indireta, ajuizada pelos ora réus.

Intimado o autor a promover a citação dos réus, destaque-se, entre outros, que: após 25.08.97, portanto mais de 05 (cinco) anos depois de interposta a presente Rescisória, é que a UFRN faz petição requerendo a citação, por edital, dos réus Francisco Guedes de Melo e Mirthes A C Raggio (os quais, muito embora houvessem integrado a lide cujo acórdão ora se pretende rescindir, não foram nominados como réus na petição inicial desta Ação Rescisória, só sendo objeto do pedido de citação após parecer do Ministério Público Federal, neste sentido) fazendo-o, sem, entretanto, sequer qualificar o primeiro réu. Também, tão só nesta oportunidade, e não quando da petição inicial, é que solicita a citação dos cônjuges dos réus da presente ação rescisória, e, ainda, alegando, que desconhece os nomes e qualificações dos respectivos cônjuges. Por fim, destaque-se que, até 09.06.98, conforme certidão de fls. 1.350 dos presentes autos, a UFRN não havia promovido o cumprimento da carta rogatória destinada à citação do cônjuge da ré Marta Amaral de Castilho. Registre-se, aqui, que não há como debitar-se, tais ocorrências, a ação deste Tribunal, mas à incúria da própria parte, autora desta Rescisória.

Por primeiro, atente-se que, cuidando a hipótese de ação rescisória ajuizada por quem não fora beneficiado na decisão rescindenda, integrarão o pólo passivo, logicamente, em termos da unidade processual, as partes vencedoras, no caso, os aqui nominados como réus.

Dentro, por outro lado, da necessária unidade do processo, vez que dirigida a presente ação a desconstituir decisão que favoreceu os réus já mencionados, inadmissível se pudesse manejar tal ação dirigindo-a, tão só, em relação a determinados réus, e não a sua totalidade. Em termos de condição de desenvolvimento da ação, necessário se fará integrar à lide, todos aqueles que foram parte no processo cuja decisão ora se ataca.

Ora, no processo corrente, verifica-se que decorridos mais de cinco anos da interposição da presente ação, ainda não haviam sido citados os réus



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO JUIZ

FRANCISCO GUEDES e MIRTHES AMARAL, bem como, todos os cônjuges dos réus de réus que integram o pólo passivo desta Rescisória.

Consultando os autos, constata-se que a decisão rescindenda transitou em julgado em **05.06.90**. Considerando que a presente rescisória fora interposta em **25.05.92**, conforme carimbo apostado às fls. 02, tem-se que, a princípio, a mesma seria tempestiva. Ocorre que, conforme mencionado acima, em agosto de 1997, citações ainda restavam por serem efetivadas.

Conforme se depreende do art. 219, § 2º, do CPC, "Incumbe à parte promover a citação do réu nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário." Em seguida, no seu § 3º, determina: "Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa dias." Por fim, o § 4º estabelece: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." Aplica-se tal regra, também, à decadência.

Neste, sentido, destaque-se entendimento jurisprudencial: "Não pode haver dúvida de que a decadência é um prazo extintivo. Em princípio, pois, as regras do art. 219 a ela haverão de aplicar-se..." (STJ-RT 681/199)

Assim, muito embora tenha sido a presente Rescisória ajuizada no biênio previsto no art. 495 do CPC, a citação válida de todos os que devem integrar o pólo passivo da referida ação, ainda não se efetivou em sua plenitude, observando, como acima já se disse, que em relação aos réus já mencionados, tal citação se deu em prazos cuja distância que os separa do ajuizamento desta ação, bem demonstra a incúria com que se houve, a parte autora, em relação à mesma.

Neste sentido, é farta a jurisprudência, como abaixo se vê:

Súmula 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Por outro lado, os Tribunais têm entendido que, "consuma-se, porém, a prescrição ou a decadência se, por culpa do autor, a citação não é determinada ou não ocorre no prazo, como p. ex., se deixa de juntar com a inicial documento indispensável (RJTJESP 113/445), ou não junta procuração, nem indica o endereço do réu (RTJ 121/32 e STF-RT 609/207).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
GABINETE DO JUIZ

Ainda neste sentido, destaque-se decisão trazida à baila por Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil: "É indispensável, para a formação do litisconsórcio passivo necessário, a citação 'de todos aqueles que participaram da ação onde foi proferida a decisão rescindenda. E tendo de há muito se exaurido o decurso do prazo decadencial para os litisconsortes não citados, inútil é a citação. Extinção do processo da ação rescisória' (STJ – 2ª Turma, Resp 8.689-0-MG, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 2.12.92, não conheceram do recurso, v.u., DJU 1.2.93, p.454)."

Com essas considerações, importa reconhecer que, o direito do autor de propor a presente Rescisória já fora apanhado pela Decadência, razão por que se impõe **a extinção do processo com julgamento do mérito**, conforme art. 269, IV, do Código de Processo Civil.

É como decido.

C:\Meus Documentos 16\Pfs 16\PLENO\PCIVIL\AR107.doc
MC

13h35min/Cristóvão



T.Plano – 09.02.99

422

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

**QUESTÃO DE ORDEM NA
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 107 - RN
RELATÓRIO E VOTO (NO GABINETE)**

O SR. JUIZ PETRÚCIO FERREIRA (RELATOR): Extingo o processo com o julgamento do mérito em face da decadência.

Assinatura manuscrita do Sr. Juiz Petrúcio Ferreira.

OS SRS. JUÍZES MARGARIDA CANTARELLI, MANOEL ERHARDT, EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, HÉLIO OUREM E CASTRO MEIRA: De acordo (sem explicitação).

DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, extinguiu o processo com julgamento do mérito em face da decadência, nos termos do voto do Relator. Impedido o Sr. Juiz Araken Mariz. Presidiu o julgamento o Sr. Juiz Geraldo Apoliano.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
MINUTA DE JULGAMENTO ORDINARIA



*** Pleno ***

92.05.06273-1
ACAO RESCISORIA 107-RN

JULGADO: 09/02/2000

RELATOR: Exmo. Sr. Juiz PETRUCIO FERREIRA
REVISOR: Exmo. Sr. Juiz
PRESIDENTE DA SESSAO: Exmo. Sr. Juiz GERALDO APOLIANO
PROCURADOR DA REPUBLICA: Exmo. Sr. Dr. DR. IVALDO OLIMPIO DE LIMA

AUTUACAO

AUTOR : UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
REU : CLEONICE MARINHO DE ANDRADE e outros

ADVOGADOS

ADV : DJALMA ARANHA MARINHO NETO e outros

SUSTENTACAO ORAL

CERTIDAO

Certifico que o Egregio Pleno ao apreciar o processo em epigrafe, em sessao realizada nesta data, proferiu a seguinte decisao:

QUESTAO DE ORDEM

=====

O Tribunal, por unanimidade, decretou a extincao do processo, com julgamento do merito, em face da decadencia, nos termos do voto do relator. Impedido o Exmo. Sr. Juiz ARAKEN MARIZ.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Juizes CASTRO MEIRA, PETRUCIO FERREIRA, NEREU SANTOS, MARGARIDA CANTARELLI, MANOEL ERHARDT, EDVALDO BATISTA e HELIO OUREM. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Juiz GERALDO APOLIANO.



BELA. TELMA ROBERTA VASCONCELSON MOTTA
Secretario(a)



QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 107 – RN (92.05.06273-1)

AUTOR : UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ADVOGADO : DJALMA ARANHA MARINHO NETO e outros
RÉU : CLEONICE MARINHO DE ANDRADE e outros
RELATOR : JUIZ PETRUCIO FERREIRA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 219, §§ 1º, 2º, 3º, 4º E ART. 495 DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 269, IV, CPC.

1. Interposta a ação rescisória no biênio estabelecido no art. 495 do Código de Processo Civil, sem que a citação dos réus realize-se dentro dos prazos estabelecidos pelo art. 219 e parágrafos do CPC, tem-se que não houve a interrupção do prazo de decadência.
2. A Súmula 106 do STJ enuncia: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." Por outro lado, os Tribunais têm entendido que, "consume-se, porém, a prescrição ou a decadência se, por culpa do autor, a citação não é determinada ou não ocorre no prazo, como p. ex., se deixa de juntar com a inicial documento indispensável (RJTJESP 113/445), ou não junta procuração, nem indica o endereço do réu (RTJ 121/32 e STF-RT 609/207).
3. No caso presente, muito embora tenha sido a Rescisória ajuizada no biênio previsto no art. 495 do CPC, a citação válida de todos os que devem integrar o pólo passivo da referida ação, ainda não se efetivou em sua plenitude, já tendo sido, de há muito, o direito do autor de rescindir o v. acórdão, apanhado pela decadência.
4. Extinção do processo com julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade de votos, DECRETAR a extinção do processo, com julgamento do mérito, em face da decadência, nos termos do voto do Juiz relator, na forma do Relatório e Notas Taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 09 de fevereiro de 2000.
(data o julgamento)

Juiz Petrucio Ferreira
Relator

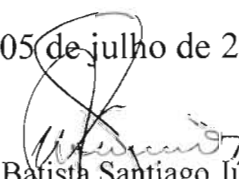
AR 107 - RN

CERTIDÃO

Certifico que o acórdão de fls. 1424, foi publicado no DJU, Seção II do dia 23.06.2000 e que, nos dias 03.07.2000 e 04.07.2000, foram intimados respectivamente, na pessoa de seus representantes legais, a Fazenda Nacional e a União Federal.

Certifico, ainda, que o Ministério Público Federal, na pessoa de seu procurador Regional, foi intimado em 03.07.2000, conforme determina o art. 236, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recife, 05 de julho de 2000.


Valfrido Batista Santiago Júnior
Técnico Judiciário

JUNTADA

Aos 04 dias do mês de agosto
de 2000, faço juntar aos presentes
autos petição nº 48750/2000
que se seguem.

Do que eu, [assinatura] lavrei este termo.